GPOI · UNITÀ 10

La normativa di sicurezza sul lavoro

Dalla Costituzione al Testo unico: perché anche una software house di dieci programmatori deve valutare i rischi e scriverlo nero su bianco.

D.Lgs. 81/2008 Sicurezza e rischi in azienda

PER COMINCIARE

In un ufficio dove si lavora al computer, la sicurezza sul lavoro...

SONDAGGIO

- **A** È soprattutto una formalità burocratica
- **B** Riguarda incendi, evacuazioni ed emergenze
- **C** Riguarda anche postura, vista e stress
- **D** È un problema solo del datore di lavoro

CHE COSA INTENDIAMO PER SICUREZZA

Non solo "nessun infortunio"

> **La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente l'assenza di malattia o di infermità.**

Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, preambolo, firmata a New York nel 1946

Il D.Lgs. 81/2008 riprende questa idea nella sua definizione di **salute** (art. 2): la sicurezza sul lavoro protegge quindi anche dallo stress, dalla fatica e dai disturbi che crescono piano piano.

LE FONTI

Una piramide di regole

Costituzione, 1948

Art. 32 la salute è un diritto; art. 35 la Repubblica tutela il lavoro; art. 41 l'impresa è libera ma non può danneggiare salute e sicurezza.

Unione europea

Direttiva quadro 89/391/CEE: valutare i rischi, informare, formare, far partecipare i lavoratori.

Codice civile, art. 2087 (1942)

L'imprenditore adotta le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

D.Lgs. 81/2008

Il Testo unico che oggi raccoglie quasi tutte le regole italiane.

VIAGGIO NEL TEMPO

Metti in ordine le tappe, dalla più antica

1. Direttiva quadro europea 89/391/CEE
2. D.P.R. 547/1955: norme per la prevenzione degli infortuni
3. D.Lgs. 626/1994: arriva la valutazione dei rischi
4. D.Lgs. 106/2009: il primo grande correttivo
5. Statuto dei lavoratori, legge 300/1970
6. D.Lgs. 81/2008: il Testo unico

IL TESTO UNICO

13 titoli, 306 articoli, 51 allegati

Titolo	Argomento
I	Principi comuni (vale per tutti)
II	Luoghi di lavoro
III	Attrezzature, DPI, impianti elettrici
IV	Cantieri
V	Segnaletica di sicurezza
VI	Movimentazione manuale dei carichi
VII	Videoterminali

Titolo	Argomento
VIII	Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
IX	Sostanze pericolose
X	Agenti biologici
XI	Atmosfere esplosive
XII	Disposizioni penali
XIII	Norme transitorie e finali

Il Titolo I è il cuore: definizioni, misure generali di tutela, figure, valutazione dei rischi, formazione, sanzioni.

TRASCINA LE PAROLE

Quale parte del Testo unico se ne occupa?

Fisico | Videoterminali | Agenti biologici | Atmosfere esplosive | Segnaletica | Movimentazione carichi

Il programmatore che passa 30 ore a settimana al PC è tutelato dal titolo sui _____.

Il cartello verde con l'omino che corre verso la porta rientra nella _____.

Il magazziniere che solleva scatoloni da 20 kg: _____.

Il rumore continuo dei server in sala macchine è un agente _____.

METTITI ALLA PROVA

Il D.Lgs. 81/2008 è stato scritto dal Governo in attuazione di...

QUIZ

- **A** La direttiva europea 89/391/CEE, senza passare dal Parlamento
- **B** Una legge delega del Parlamento, la legge 123/2007
- **C** Un articolo del codice civile, il 2087
- **D** La norma internazionale ISO 45001

CHI È TUTELATO

Lavoratore per il D.Lgs. 81, oppure no?

CARTE DA SISTEMARE

- Studente in aula durante la teoria
- Colf che lavora in una famiglia
- Stagista in tirocinio
- Programmatore a tempo determinato
- Cliente in visita all'ufficio
- Studente al PC in laboratorio
- Socio lavoratore di cooperativa

Lavoratore o equiparato

Escluso dalla definizione

AL COMPUTER · 20 minuti

Leggi la legge alla fonte

1. Apri **www.normattiva.it** e cerca il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo vigente).
2. Leggi l'art. 2 (lettere a, b, r, s) e l'art. 15, comma 1, lettere a, b, c.
3. In Writer crea una tabella: **Articolo**, **Che cosa dice in una riga**, **Esempio in una software house**.
4. Compila 5 righe: lavoratore, datore di lavoro, pericolo, rischio, misure generali di tutela.
5. Salva come **normativa-81.odt** e consegnalo.

Controllo: le prime tre misure dell'art. 15 sono la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione e l'eliminazione dei rischi o, se non è possibile, la loro riduzione al minimo.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Una nuova impresa assume il suo primo programmatore. La valutazione dei rischi...

QUIZ

A Serve solo sopra i 10 dipendenti

B Serve solo se ci sono macchine pericolose

C Va fatta subito; il documento entro 90 giorni dall'inizio

D Si può sostituire con un'autocertificazione

CHI CONTROLLA, CHI AIUTA

Abbina ogni ente al suo compito

INAIL	---	Si occupano della prevenzione incendi
ASL	---	Assicura i lavoratori contro infortuni e malattie professionali
Ispettorato del lavoro	---	Ispeziona le aziende e fa rispettare le norme sul lavoro
Vigili del fuoco	---	Vigila sui luoghi di lavoro con i suoi servizi di prevenzione
UNI e CEI	---	Pubblicano norme tecniche volontarie

CHI RISPONDE

La sicurezza è un obbligo di tutti, a livelli diversi

Le persone

Datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente e anche i lavoratori hanno obblighi propri e sanzioni penali (artt. 55-59).

L'impresa

Con il D.Lgs. 231/2001 anche la società può essere sanzionata se un infortunio grave nasce da violazioni delle norme e l'ha avvantaggiata.

Il modello

Un sistema di gestione della sicurezza efficace, come quello della ISO 45001, aiuta a dimostrare di essersi organizzati (art. 30).

Per la legge non basta "avere le carte": conta che le misure siano **applicate davvero** e verificate nel tempo.

NORME E MACCHINE INTELLIGENTI

Le regole stanno arrivando anche all'AI



Che cosa cambia

Chi sviluppa software per l'industria deve pensare alla sicurezza come a un requisito del prodotto, documentato e verificabile.

Che cosa non cambia

La responsabilità resta delle persone: l'AI può aiutare a valutare i rischi, non a "firmare" il DVR.

IN GRUPPO · 25 minuti

Caso: la software house di esempio

Codelab srl (impresa di esempio): 14 dipendenti, open space con PC, una saletta server, un magazzino dove arrivano i pacchi con i computer nuovi, due colleghi in lavoro agile.

1. Gruppi di 4: per ogni titolo del Testo unico decidete se riguarda Codelab.
2. Per ogni titolo che la riguarda scrivete un rischio concreto e una misura.
3. Preparate una tabella in Writer: **Titolo, Perché ci riguarda, Misura**.
4. Salvate come **titoli-codelab.odt** e consegnate.

Controllo: devono esserci almeno i titoli I, II, III, V, VI e VII. Il Titolo IV (cantieri) non c'entra, a meno che Codelab non faccia ristrutturare l'ufficio.

ALL'ESAME

Come raccontare questa lezione all'orale

1

Parti dalle fonti

Costituzione, art. 2087 del codice civile, direttiva 89/391, D.Lgs. 81/2008.

2

Spiega la logica

Non un elenco di divieti: valutare i rischi, organizzare, formare, far partecipare.

3

Collega

Il PCTO (la formazione che hai fatto prima dello stage), la ISO 45001, il lavoro dell'informatico al videoterminale.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

DVR | 626 | benessere | 2008 | ISO 45001 | 15 | autocertificazione

Il Testo unico sulla sicurezza è il D.Lgs. 81 del _____.

Per la legge la salute è uno stato di completo _____ fisico, mentale e sociale.

L'articolo che elenca le misure generali di tutela è il _____.

La valutazione dei rischi si scrive nel _____, anche nelle aziende più piccole.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Sicurezza = tutela della salute come benessere completo
- Fonti: Costituzione, art. 2087 c.c., direttiva 89/391
- D.Lgs. 81/2008: 13 titoli, il Titolo I vale sempre
- Tutelati anche stagisti e studenti in laboratorio
- Valutazione dei rischi e DVR fin dal primo lavoratore
- Rispondono le persone e, in certi casi, l'impresa

Hai un dubbio su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: lo vedrà il docente e tutta la classe.